
직원 기강감사 결과 및 처리안



2018. 6.

여수광양항만공사
감사팀

I. 감사 개요

1. 감사배경 및 목적

해양수산부 특정분야 감사 수감과 관련하여 공사 경영지원팀(前 감사팀) 고◆◆ 차장의 부적절한 카카오톡 메시지 발송이 적발됨('18.5.2.)에 따라 해당 감사업무의 독립성에 영향을 줄 수 있는 행위 일체에 대한 추가적인 조사 및 상응하는 조치 등을 처리를 위해 직원 기강 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 범위

금번, 감사에서는 해양수산부 특정분야 감사 실시('18.4.4.) 이후 해당 감사관련 정보 공유 등 감사업무의 독립성 훼손행위 일체 위반 사항에 대해 중점을 두었다. 또한, 감사 대상은 고◆◆ 차장(前감사팀), 권●● 차장(항만운영팀), 남㉠㉠ 과장으로 단체 카카오톡 대화방에 초대된 직원을 대상으로 하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서, 감사인에 대한 복무관리에 따라 즉시 타부서로 전보 조치하였고, 감사인 행동규범 등을 규정하고 있는 『감사규정』 등 공사 내부규정을 확인하였다. 이후, 공사 『감사규정』에 따라 해당 직원에게 실지감사를 사전예고하고, 2018. 5. 23(수)부터 5. 31(목)까지 약 1주간 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

또한, 감사대상 주요사항에 대하여 다음과 같은 방법으로 감사를 실시하였다.

- ① 부당행위 사실관계 확인을 위한 감사자료 제출 요구 등 사건 발생 현황을 조사·분석 하였다.
- ② 감사관련 정보공유 등에 대한 사실 확인을 위하여 수감 대상자들에 대한 문답을 실시 하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 감사인 행동규범 위반사항에 대해서는 감사대상자 문답 및 진술을 통해 사실관계를 확인 하였고, 이후, 2018. 6. 21. 감사위원회의 심의·의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상 현황

1. 사건 관련 당사자

- (여수광양항만관리(주) 박Ⓜ 대표이사) 우리 공사 직원으로서 정부의 일자리 창출 정책에 따른 비정규직의 정규직 전환 목적으로 설립('17. 12. 6.)된 여수광양항만관리(주)의 대표이사로 파견근무 중이다.
- (여수광양항만공사 감사팀 고◆◆ 차장) 우리 공사 직원으로서 2018. 2. 7. 감사팀에 전보되어 자체감사 담당 감사인으로 보직 중에 있었으며, 우리 공사 통합노동조합의 노사상생위원*직을 맡고 있다.

* 노동조합규약 제22조에 따라 표결권 없는 준조합원 중 대의원 역할을 담당(노동조합원 자격 없음)

2. 사건 사실관계

- (사건발생 상황) 2018. 5. 2.(수) 13:10경 감사팀 사무실에서 여수광양항만관리(주)* 박Ⓜ 대표이사와 감사팀장 간 감사업무와 관련된 협의가 진행 중이었다.
 - * 여수광양항만관리(주)는 2018. 4.초부터 회사의 설립, 직원채용 및 보수지급 등과 관련하여 해양수산부로부터 감사를 받고 있었으며, 해양수산부의 협조 요청에 따라 감사팀에서는 해당 감사 진행에 필요한 업무 협조 중에 있었음
- (사건내용) 고◆◆ 차장이 카카오톡을 통해 공사 통합노동조합 남㉯㉯ 위원장 및 권㉵㉵ 부위원장에게 박Ⓜ 대표이사의 감사팀 방문 및 업무협의 사실을 전달하였다.
 - 남㉯㉯ 과장(통합노동조합 위원장)과 권㉵㉵ 차장(부위원장)의 특정인 2명을 카카오톡 단체톡방에 초대하여 “지금 박Ⓜ이가 와서 감사팀장과 소곤소곤 얘기 중~~(화난이모티콘)”이라는 카카오톡 메시지를 전달하려 하였으나, 정황상 실수로 카카오톡 단체톡방에 박Ⓜ 대표이사도 초대되어 사건내용을 인지하게 되었다.

3. 검토사항

- (감사인 행동규범 위반에 관한 사항) 사건발생 당시 감사인 간부인 고◆◆ 차장이 피 감사대상 회사 대표이사의 업무 추진상황을 감사팀 소속이 아닌 직원에게 알리는 행위가 피 감사대상자의 업무수행 활동 침해 및 피 감사대상자를 감시하는 행위로서 우리공사 「감사규정」 제18조(감사인 행동규범) 중 제1호, 제2호 및 제4호의 행동규범을 위반하였는지 확인할 필요가 있다.

여수광양항만공사「감사규정」

제18조(감사인 행동규범) 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 다음 각 호의 행동규범을 준수하여야 한다.

1. 감사인은 공사의 주인은 국민임을 인식하고 높은 도덕성을 바탕으로 공정하고 성실하게 직무를 수행하여야 한다.
2. 감사인은 공사 이기주의 및 구성원의 이해관계로부터 독립된 자세로 직무를 수행하여야 한다.
3. 감사인은 관계법규 및 지시사항 등에 따라 사실과 증거에 의하여 직무를 수행하여야 한다.
4. 감사인은 감사대상자의 부담이 최소화 되도록 노력하여야 하며, 창의성 및 업무수행 활동이 침해되지 않도록 하여야 한다.
5. 감사인은 직무상 취득한 비밀을 정당한 이유없이 누설하거나 유용하여서는 아니된다.

Ⅲ. 감 사 결 과

1. 감사결과 총괄

- 금번, 감사결과 총 1건의 감사규정 위반사항이 확인되었다.

(단위 : 건)

구 분	합 계	징계	부서주의	개선사항	통보사항	현지시정
건 수	1	1	—	—	—	—

- 또한, 감사결과 확인된 주요 사항은 다음과 같으며 감사 대상자에 대하여 징계처분을 요구할 예정이다.

2. 처분요구 사항 : 1건 별첨

보고서 번호 : 2018-기1					
적출자	감사팀 김 민 구	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	1부

징 계 처 분 요 구

1. 제 목	감사인 행동규범 위반사항 처리
2. 부 서 명	여수사업소
3. 직 위	차장(3급)
4. 성 명	고 ◆ ◆

위의 사람은 그 직무를 수행함에 있어서 다음과 같이 위법부당한 일이 있으므로 여수광양항만공사 「감사규정」 제25조의 규정에 의거 징계처분을 요구합니다.

- 다 음 -

1. 감사 배경 및 결과

가. 감사 배경

- 해양수산부 특정분야 감사 수감과 관련하여 공사 경영지원팀(前 감사팀) 고◆◆ 차장의 부적절한 카카오톡 메시지 발송이 적발됨('18.5.2.)에 따라 「감사규정」 제18조(감사인 행동규범) 및 제19조(감사인에 대한 복무관리)에 의거해 확인·조사하여 징계조치하고자 함

- (사건내용) 고◆◆ 차장이 카카오톡을 통해 항만운영팀 권●● 차장 및 물류단지팀 남㉠㉠ 과장에게 박䄡 대표이사의 감사팀 방문 및 업무협의를 사실 전달

※ 남㉠㉠ 과장 : YGPA 노조위원장, 권●● 차장 : YGPA 부위원장, 박䄡 대표이사 : YGPM 파견

< 참고사항 >

- ☐ '18. 5. 3 : 「감사인 행동규범 위반사항」 처리와 관련하여 제58차 감사위원회 의결
- ☐ '18. 5. 4 : 감사규정 제19조(감사인에 대한 복무관리)에 따라 인사조치(전보) 완료

나. 감사 결과

- 고◆◆(이하 ‘피 감사자’)은 '18.5.2.(수) 13:10경 감사팀 사무실에서 권●● 차장과 남㉠㉠ 과장을 카카오톡 단체톡방에 초대하여 “지금 박㉡이가 와서 감사팀장과 소곤소곤 얘기 중~~(화난 이모티콘)”이라는 카카오톡 메시지를 전달했으나, 정황상 실수로 단체톡방에 박㉡ 대표이사도 초대되어 사건내용을 인지하게 됨
- 문답결과 노조에서 사전에 부탁된 사항이 아니며 피 감사자는 노사상생위원으로서 해수부 감사 수감 중인 조합원을 보호하기 위해 노조위원장이 상황 흐름을 알아야 한다는 판단에서 카톡방을 개설하여 그 상황을 전달한 것으로 답변 및 서명 완료함
 - 노조위원장(남㉠㉠)과 부위원장(권●●)에게 전달할 사항이 있어 2명을 초대하던 중 실수로 박㉡ 대표이사가 추가 초청되었고, 중립의무를 지켜야 된다는 것을 알고 있지만, 노사상생위원으로 위촉됨에 따라 감사팀에 방문한 해부 감사관련 피 감사자를 알려준 것은 인정하나, 감사팀에서 취득한 중요 정보를 알려준 사실은 없다고 진술하였음
 - 그러나, 피 감사자는 사건발생 직후 노동조합에서 감사 수감 중인 내용에 대해서 알려달라는 부탁이 있었다고 진술했던 내용을 문답 과정에서 번복하였음
 - 피 감사자는 공정하고 성실하게 직무를 수행해야 한다고 인지하고 있으며, 감사인 행동규범 위반사항에 대한 인사조치(전보)라는 처벌을 받았고, 해수부 감사 관련 협의 방문 사항을 전달한 상황에 대해서는 잘한 행동이 아니라고 생각하고 있지만, 추가 벌칙이 진행된다면 그에 따른 대응을 해 나가겠다고 답변함
- 항만운영팀 권●● 차장 및 물류단지팀 남㉠㉠ 과장은 사전에 개인적으로나 노동조합 차원에서 부탁한 바가 없다고 답변하였으며, 문답서 서명은 거부하였음
 - 오해의 소지가 있을 수 있는 것은 사실이며, 감사중인 부분에 대해서 피 감사자가 경솔한 행동을 하였고, 직원들에게 미안한 마음을 가지고 있다고 진술하였음
- (감사인 행동규범 위반 등 여부) 피 감사자는 우리 공사 직원으로서 '18. 2. 7. 감사팀에 전보되어 자체감사 담당 감사인으로 보직 중에 있으며, 공사 통합노조의 노사상생위원*직을 맡고 있음
 - * 노동조합규약 제22조에 따라 표결권 없는 준조합원 중 대의원 역할을 담당(노동조합원 자격 없음)

- 여수광양항만관리(주)는 지난 4월 초부터 회사의 설립, 직원채용 및 보수지급 등과 관련하여 해양수산부로부터 감사를 받고 있으며, 해양수산부의 협조 요청에 따라 감사팀에서는 해당 감사 진행에 필요한 업무 협조 중에 있었음
- 감사팀 간부가 피 감사대상 회사 대표이사의 업무 추진 상황을 감사팀 소속이 아닌 직원에게 알리는 행위는 피 감사대상자의 업무수행 활동 침해 및 피 감사대상자를 감시하는 행위로 판단됨
- 피 감사자의 행위는 우리공사 「감사규정」 제18조(감사인 행동규범) 제1호, 제2호 및 제4호의 위반 행위에 해당됨

여수광양항만공사 「감사규정」

제18조(감사인 행동규범) 감사는 감사업무를 수행함에 있어 다음 각 호의 행동규범을 준수하여야 한다.

1. 감사는 공사의 주인은 국민임을 인식하고 높은 도덕성을 바탕으로 공정하고 성실하게 직무를 수행하여야 한다.
2. 감사는 공사 이기주의 및 구성원의 이해관계로부터 독립된 자세로 직무를 수행하여야 한다.
3. 감사는 관계법규 및 지시사항 등에 따라 사실과 증거에 의하여 직무를 수행하여야 한다.
4. 감사는 감사대상자의 부담이 최소화 되도록 노력하여야 하며, 창의성 및 업무수행 활동이 침해되지 않도록 하여야 한다.
5. 감사는 직무상 취득한 비밀을 정당한 이유없이 누설하거나 유용하여서는 아니된다.

2. 징계처분 요구

- ☐ 고◆◆ 차장은 2018. 2. 7일 감사팀에 전보되어 자체감사 및 감사행정업무를 담당하면서 우리공사의 감사업무의 전반적인 감사전략 업무를 추진하였다.
- ☐ 그러나 감사팀 간부로서 고◆◆ 차장이 피 감사대상 회사 대표이사의 감사 업무 협의상황을 감사팀 소속이 아닌 직원에게 알리는 행위는 피 감사대상자의 업무방해 및 피 감사대상자를 감시하기 위한 행위로 판단되며, 이는 우리공사 「감사규정」 제18조(감사인 행동규범) 중 제1호, 제2호 및 제4호의 행동규범을 위반하였다.
- ☐ 감사부서 직원은 구성원의 이해관계로부터 독립된 자세로 직무를 수행하여야 하며, 감사대상자의 업무수행활동이 침해되지 않도록 하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 공정한 직무 수행 의무를 준수하지 않았다.

- 고◆◆ 차장이 공사 노동조합 집행부에게 박궈 대표이사와 감사팀장 간 업무협의를 진행 중인 사실을 SNS 메신저를 통해 실시간으로 전달하는 행위는 비록 그 업무협의를 세부내용에 대한 언급은 없다고 할지라도 감사인에게 요구되는 독립성과 중립성을 훼손하였으며, 감사 대상자가 보호 받아야 할 권익을 침해하는 명백한 부당 행위이다. 또한, 박궈 대표이사는 해수부의 감사를 받고 있는 중으로 감사팀 직원은 당사자의 신분과 신변 등의 보호에 더욱 철저를 기할 필요가 있다.
- 또한, 고◆◆ 차장은 사건발생 직후 노동조합에서 감사 수감 내용을 알려 달라는 부탁이 있었다고 진술하였으나, 조사 과정에서 관심을 가져 달라는 취지였다고 진술하였다가 최종적으로 개인판단으로 이런 행위를 했다고 진술하는 등 일관성이 없는 행태를 보였으며, 감사인으로서 반정보다는 오히려 변명에 급급한 모습을 보였고, 이로 인해 노동조합이 동 사건과 관련하여 집회를 개최하고, 보도자료를 배포하는 등의 원인을 제공하는 결과를 초래하였다.
- 따라서 이 직원의 행위는 「감사규정」 제18조를 위반한 사항으로 「인사규정」 제53조제1항제1호 및 제2호에 따른 징계 사유에 해당된다. 또한 앞에서 기재한 바와 같이 위 직원의 감사중인 사항에 대한 전달 행위는 명백한 행동규범 위반이므로, 「감사규정」 제19조(감사인에 대한 복무관리) 제3호 ‘징계양정 등에서 일반직원에게 비해 가중된 불이익 부과’에 대한 엄격한 해석을 적용하여 「인사규정 시행세칙」 제72조 별표7의 ‘1. 성실의무 위반, 나. 기타 위반행위’에 따라 징계처분하시기 바랍니다.